



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 21 DEL
05/03/2026

OGGETTO: ELEZIONI REFERENDARIE DEL 22 E 23 MARZO 2026. ORGANIZZAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO EFFETTUATA ALLA FINE DELLE CONSULTAZIONI, PRIMA DEL RIENTRO DEGLI ALUNNI NEI LOCALI MEDESIMI.

Registro Generale
N. 160 DEL
05/03/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **cinque**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del decreto Sindacale con il quale è stata affidata allo scrivente la responsabilità del servizio;

VISTA, LETTA E RICHIAMATA la circolare FL 17/2026 prot. Prefettura 21597 del 05-03-2026 avente ad oggetto “Competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l’organizzazione tecnica in occasione delle consultazioni referendarie nei giorno 22 e 23 marzo 2026-Rendicontazione delle spese”, con la quale si stabilisce in parte 2° nr.4 che:

-le spese relative Alla pulizia dei locali scolastici sedi di seggio effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi sono rimborsabili;

RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio del servizio per la pulizia dei locali scolastici sedi di seggio effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli alunni nei locali medesimi;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: del servizio del servizio per la pulizia dei locali scolastici sedi di seggio effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli alunni nei locali medesimi;
- Importo del contratto: € 1.090 iva inclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

VISTA l'offerta ricevuta dal seguente operatore economico:

DITTA OFFERTA: COOPERATIVA SOCIALE ECOVIGILANTES ONLUS S.C. P.IVA 02275820641 - CORSO UMBERTO I, N. 1 QUADRELLE (AV), Prot. 2604/2026 per € 1.090,00 Iva compresa;

RITENUTO di affidare alla COOPERATIVA SOCIALE ECOVIGILANTES ONLUS S.C. P.IVA 02275820641 - CORSO UMBERTO I, N. 1 QUADRELLE (AV), le attività in parola per un importo totale complessivo di euro 1.090,00 iva compresa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

DATO ATTO che con propria determinazione n.20 del 03.03.2026 è stato già assunto idoneo impegno di spesa al capitolo 291.2 impegno 148/2026 e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

ACQUISITO il CIG per il tramite della piattaforma PCP: BAADD6A031;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

DETERMINA

Tutto ciò premesso

1. DI AFFIDARE, alla COOPERATIVA SOCIALE ECOVIGILANTES ONLUS S.C. P.IVA 02275820641 - CORSO UMBERTO I, N. 1 QUADRELLE (AV), le attività in parola per un importo totale complessivo di euro 1.090,00 iva compresa precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. DARE ATTO CHE la somma occorrente è impegnata con determinazione n. 20 del 03.03.2026 al capitolo 291.2 impegno 148/2026;

3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

5. CIG: BAADD6A031;

6. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per conoscenza, alla ditta incaricata.

Avella (AV), 05/03/2026

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**

f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 05/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to CANONICO GIUSEPPE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 05/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 05/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 269, e vi rimarrà fino al 20/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 160 del 05/03/2026;

Oggetto: ELEZIONI REFERENDARIE DEL 22 E 23 MARZO 2026. ORGANIZZAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO EFFETTUATA ALLA FINE DELLE CONSULTAZIONI, PRIMA DEL RIENTRO DEGLI ALUNNI NEI LOCALI MEDESIMI.

Avella (AV), 05/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Chiara Guerriero